ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 1 AV 5

# Noen viktige lover: arbeidsavtalen og arbeidsmiljøet

Montøren begynte 1. august. Avtalen ble signert 20. august. Holder den?

Kapittel 20 går over fem økter. Denne står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

# Kapittel 20 svarer på fem spørsmål en leder i elektrobransjen får

Denne økta

1

## Holder arbeidsavtalen?

*Økt 1 · 20.3.1–20.3.9*

2

## Er overtiden lov, og hva koster den?

*Økt 2 · loven og tariffen*

3

## Holder oppsigelsen?

*Økt 3 · 20.3.10–20.3.19*

4

## Hva kan vi kreve av kunden?

*Økt 4 · 20.2*

5

## Kan vi skrive det i annonsen?

*Økt 5 · 20.1 og 20.4–20.6*

## Én modell holder kapitlet sammen: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder

**De ansatte**

Arbeidsmiljøloven er gulvet. Tariffavtalen og allmenngjøringen legger på. Avtalen kan gi mer, aldri mindre.

**Alle som ser annonsen**

Markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

**Bedriften**
**Nordlys eller Fjell**

**Forbrukeren**

Håndverkertjenesteloven. Rettighetene kan ikke avtales bort.

**Næringskunden**

Kontrakten, ofte en standardkontrakt. Håndverkertjenesteloven gjelder ikke.

ORDENE I BRANSJEN

# Samme ting, andre ord: boka og bransjen

| Læreboka og loven sier | Bransjen sier ofte | Det er |
|---|---|---|
| Arbeidsavtale | Ansettelseskontrakt, kontrakten | Den skriftlige avtalen mellom bedriften og den ansatte |
| Tariffavtale | Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene) | Avtalen mellom partene i elektrofagene om lønn, arbeidstid og overtid |
| Overtid | OT, overtidstimer, «å jobbe over» | Arbeid utover avtalt arbeidstid, med tillegg |
| Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold | Nedbemanning, driftsinnskrenkning | Oppsigelse fordi det ikke er arbeid nok, ikke på grunn av den ansatte |
| Forbruker / næringsdrivende | Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør | Kunden som er beskyttet av håndverkertjenesteloven / av kontrakten |
| Prisoverslag / gjengs pris | Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid | Et anslag som kan sprekke litt / pris etter timene som faktisk går |
| Tilleggsarbeid | Tillegg, endring, ekstraarbeid | Arbeid utenfor oppdraget, som må avtales med kunden først |

**Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord.**

HISTORIEN

# 1. august begynner den tredje montøren hos Fjell. 20. august signerer han avtalen

Fjell Elektro, august




## Monas gamle mal

- ? Alminnelig arbeidstid 42 timer i uka
- ? Overtid ved behov, ingenting om tillegg
- ? Endringer tas inn innen én måned
- ? Prøvetid seks måneder
- ? Gjensidig oppsigelsesfrist én måned
- ? Lønn: «etter avtale»

**Spørsmålet for økta: holder avtalen, og hva skulle den ha sagt?**

MÅL FOR ØKTA

# Etter denne økta kan du skrive en arbeidsavtale som holder

### 1 Vite hva som vinner

Loven er gulvet, tariffen og allmenngjøringen legger på, avtalen kan gi mer, aldri mindre.

### 2 Regne fristene

Skriftlig avtale senest sju dager etter oppstart. Endringer senest samme dag. Og vite hva boka sier, og hva loven sier i dag.

### 3 Skrive innholdet

Det § 14-6 krever: lønn med beløp, arbeidstid, overtidsbetaling, prøvetid og frister. Og regne en overtidstime.

## Du trenger ikke

å kunne hele loven eller føre en sak i retten. Da ringer du advokat eller bransjeforeningen. Du skal vite hvilken paragraf som gjelder.

## Hvorfor det haster

Den første arbeidsavtalen du skriver, blir lest den dagen det blir konflikt. Og i Etablering av el-bedrift skal dere rekruttere.

**Slik går økta, i rekkefølge**

| Ordene | Historien | Minstekrav | Arbeidsmiljøet | Boka eller i dag | Sju dager | Innholdet | Lønn og overtid | Fast og prøvetid | Stopp: 1A | Fasit | Bransjen | Les selv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

BEGREP

# Minstekrav: hvilken regel gjelder når loven, tariffen og avtalen sier ulikt?

## Begrepet

Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått. Men ingen kan avtale vilkår som er svakere enn loven: loven er et minstekrav. I elektrofagene er Landsoverenskomsten allmenngjort, så minstelønn, 37,5 timers uke og 50 % overtidstillegg gjelder også bedrifter uten tariffavtale.

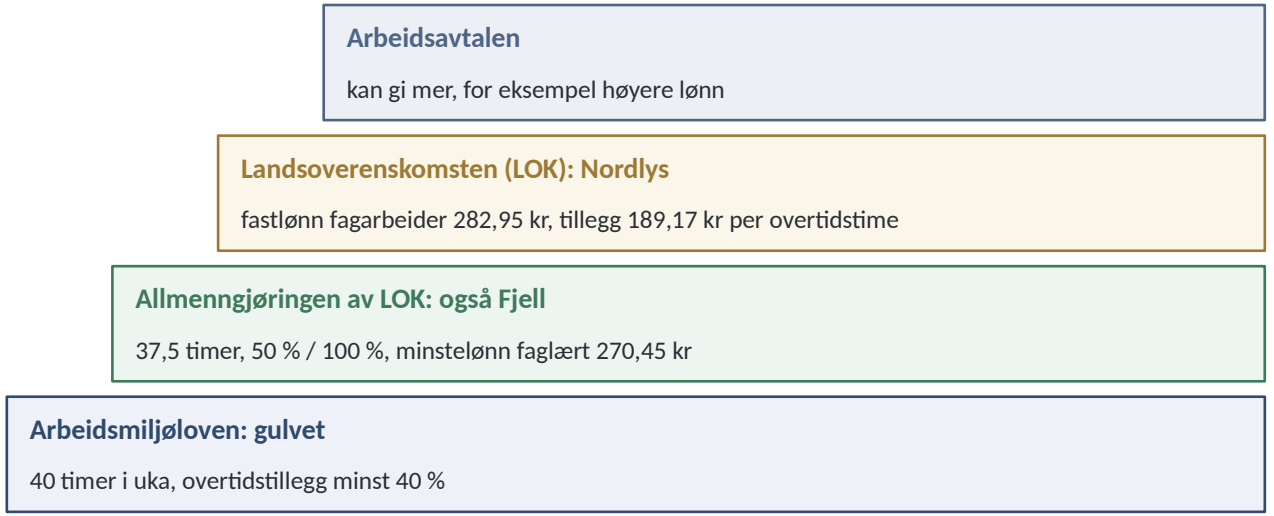
## Regelen

**Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre.**
**Den regelen som gir den ansatte mest, vinner.**

## I jobben

Når du skriver en avtale, sjekk tre ting: loven, allmenngjøringen og eventuell tariffavtale. Står det noe svakere i avtalen, gjelder det ikke.

## Gulvet og etasjene over: arbeidstid og overtid som eksempel




## Hos Nordlys

Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten. Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen gjelder likevel. Fjells montører har 311 kr i timen, over minstelønna på 270,45 kr.

**Husk** **Loven er gulvet. Avtalen kan bygge høyere, aldri lavere.**

BEGREP

# Fullt forsvarlig: hva krever loven av arbeidsmiljøet på et bygg?

## Begrepet

§ 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, vurdert enkeltvis og samlet, og standarden skal utvikles i takt med samfunnet. § 4-2: de ansatte skal informeres, få opplæring og medvirke. § 4-3: det psykososiale, med integritet og verdighet, kontakt med andre og vern mot trakassering, vold og trusler.

## Regelen

**Forsvarlig vurderes enkeltvis og samlet. Standarden flytter seg: det som var greit før, er ikke nødvendigvis greit i dag.**

## Tre paragrafer, og det som er nytt etter boka

### § 4-1

Fullt forsvarlig. Arbeidet planlegges så skader forebygges.

**Alenearbeid: risikoen vurderes i internkontrollen.**

### § 4-2

Informasjon, opplæring og medvirkning når systemer innføres. Faglig utvikling.

### § 4-3

Integritet og verdighet. Ingen trakassering. Vern mot vold og trusler.

**Skrevet om fra 1.1.2026: psykososiale faktorer, blant dem arbeidsmengde og tidspress.**

## I jobben

Planlegg så skader forebygges. Alenearbeid i lavspenning er lov, men risikoen vurderes: hvem vet hvor montøren er? Nordlys skal ha verneombud (§ 6-1).

## Hos Nordlys

Nordlys' tolv montører arbeider ofte alene på servicejobber. Det er lov i lavspenning, men risikoen skal vurderes. Lærlingene arbeider aldri alene (FEK § 6 fjerde ledd).

**Husk** **Fullt forsvarlig er en standard som flytter seg. Følg med.**

BEGREP

# Boka eller loven i dag: hvilken frist skriver du på eksamen?

## Begrepet

Boka er skrevet før flere endringer i arbeidsmiljøloven. 1. juli 2024 ble fristen for skriftlig arbeidsavtale kortet fra én måned til sju dager, lista over hva avtalen skal inneholde ble lengre, og endringer skal inn samme dag de gjelder. Også § 4-3 er skrevet om etter at boka kom. Boka er pensum; loven er det som gjelder på jobb.

## Regelen

**På eksamen: svar etter boka, og nevn at regelen er endret.**
**På jobb: følg loven slik den er i dag (Lovdata).**

## I jobben

Bruker bedriften en gammel mal, er den trolig skrevet etter de gamle reglene. Sjekk datoen på malen før du bruker den.

## Endringene på en tidslinje




| | Boka | Loven i dag |
|---|---|---|
| Skriftlig avtale (§ 14-5) | én måned | sju dager |
| Endringer (§ 14-8) | innen én måned | samme dag |

## Hos Nordlys

Monas mal sier «endringer innen én måned». Det var riktig før 1. juli 2024. I dag skal endringen inn i avtalen senest den dagen den gjelder.

**Husk** **Boka på eksamen, loven på jobb. Nevn endringen.**

BEGREP

# Skriftlig arbeidsavtale: hvor mange dager har du?

## Begrepet

Varer arbeidsforholdet mer enn én måned, skal den skriftlige avtalen foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at det begynte (§ 14-5). Varer det kortere, eller er det innleie: umiddelbart. Arbeidstakeren kan ta med en tillitsvalgt når avtalen gjennomgås.

## Regelen

**Frist = første arbeidsdag + 7 dager.**
**Dager for sent = signert − frist.**

## I jobben

Ha avtalen klar før første arbeidsdag. Da slipper du å regne. Det gjelder lærlingen også.

## Fjell og Nordlys: to avtaler som kom for sent




| | Frist | Faktisk | For sent |
|---|---|---|---|
| Fjell, ny montør | 1 + 7 = 8. august | 20. august | 20 − 8 = 12 dager |
| Nordlys, ny lærling | dag 7 | ingen avtale, dag 19 | 19 − 7 = 12 dager |

## Hos Nordlys

Den nye lærlingen hos Nordlys har jobbet i 19 dager uten en arbeidsavtale å signere. Fristen gikk ut dag 7: 12 dager for sent, og det er Karis ansvar. I tillegg kommer lærekontrakten.

**Husk** **Sju dager. Helst før første arbeidsdag.**


Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | Prisen | Reklamen

BEGREP

# Innholdet i avtalen: hva må stå, og hva skjer hvis det mangler?

## Begrepet

§ 14-6 lister minimumsinnholdet. Boka nevner partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, varighet og lønn. Lista i loven i dag er lengre: prøvetid, ferie, oppsigelsesfrister, lønn med tillegg og når den utbetales, arbeidstid og pauser, betaling for arbeid utover avtalt tid, tariffavtale, kompetanseutvikling og pensjon.

## Regelen

**Mangler noe, står arbeidsgiveren svakt.**
**Er stillingsomfanget ikke oppgitt, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd).**

## I jobben

Bruk en oppdatert mal fra bransjeforeningen eller Arbeidstilsynet, og fyll inn beløp og timer. «Etter avtale» er ikke et beløp.

## Monas mal mot lista i § 14-6

| Punkt i § 14-6 | Monas mal | |
|---|---|---|
| Lønn med beløp, tillegg, utbetaling | «etter avtale» | mangler |
| Arbeidstid | 42 timer i uka | for mye |
| Betaling for overtid | ingenting om tillegg | mangler |
| Prøvetid | seks måneder | i orden |
| Oppsigelsesfrister | én måned, gjensidig | i orden |
| Partene, arbeidsplass, arbeid, start | står | i orden |

## Hos Nordlys

Hos Nordlys står lønna, 37,5 timers uke og overtid etter Landsoverenskomsten i avtalen, med henvisning til tariffavtalen. Det dekker flere punkter i lista på én gang.

**Husk** **Står det ikke i avtalen, står du svakt.**

BEGREP

# Lønn og overtid: hva skal en overtidstime koste Fjell?

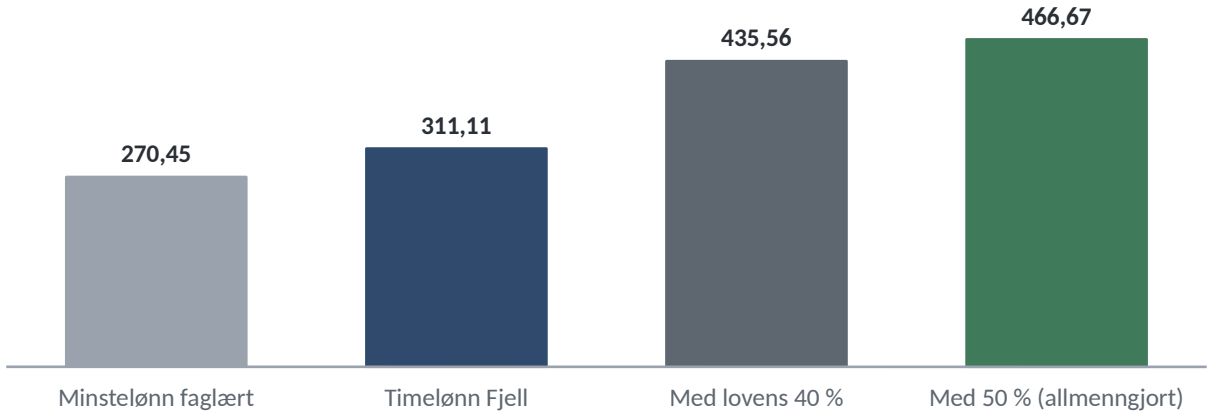
## Begrepet

Avtalen skal si hvordan arbeid utover avtalt tid betales (§ 14-6). Loven krever et overtidstillegg på minst 40 % (§ 10-6). Men i elektrofagene gir allmenngjøringen av Landsoverenskomsten 50 % på dagtid og 100 % etter klokka 21 og på søn- og helligdager, også for Fjell, som ikke er tariffbundet.

## Regelen

**Timelønn = årslønn / betalte timer.**
**Overtidstime på dagtid = timelønn × 1,50 (allmenngjøringen).**

## Fjells montør: 560 000 kr i året, 1 800 betalte timer




**560 000 / 1 800 = 311,11. × 1,40 = 435,56. × 1,50 = 466,67, altså 467 kr. Fjell må betale 50 %.**

## I jobben

Når du regner på overtid i stedet for å ansette, bruk elektrofagenes tillegg, ikke lovens 40 %. Og husk at overtid har grenser.

## Hos Nordlys

Hos Nordlys er tillegget et fast kronebeløp etter Landsoverenskomsten: 189,17 kr per time for fagarbeider på dagtid fra 1. mai 2026. En overtidstime er timelønna pluss 189,17 kr.

**Husk** **I elektrofagene: 50 %, ikke lovens 40 %.**


Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | Prisen | Reklamen

BEGREP

# Fast ansettelse og prøvetid: hva er hovedregelen, og hvor lenge kan du prøve?

## Begrepet

Hovedregelen er fast ansettelse (§ 14-9). Midlertidig ansettelse er bare lov når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat og i noen få andre tilfeller. Prøvetid kan avtales skriftlig for inntil seks måneder (§ 15-6). I prøvetiden er oppsigelsesfristen 14 dager (§ 15-3).

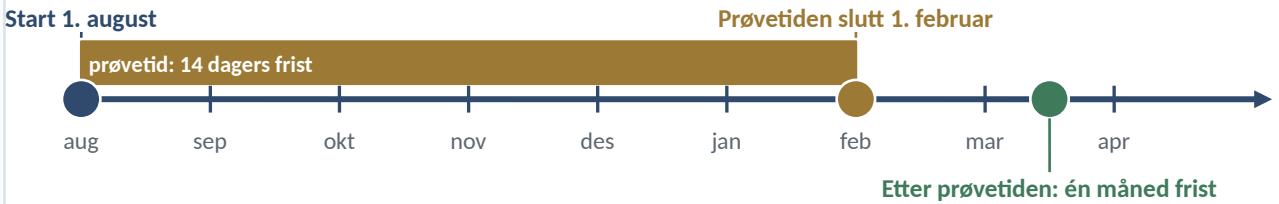
## Regelen

**Fast er hovedregelen.**
**Prøvetid: høyst 6 måneder, skriftlig. Frist i prøvetiden: 14 dager.**

## I jobben

En travel vår er ikke «midlertidig karakter» hvis behovet er der hvert år. Ansett fast, og bruk prøvetiden til å se om det fungerer.

## Fjells tredje montør: prøvetid fra 1. august til 1. februar




*Fast stilling fra dag én. Prøvetiden endrer bare oppsigelsesfristen og terskelen for saklig grunn i perioden.*

## Hos Nordlys

Nordlys ansetter fast. Kari bruker prøvetid på seks måneder, skrevet inn i avtalen. Monas prøvetid på seks måneder og én måneds frist er lovlige.

**Husk** **Fast er hovedregelen. Prøvetiden er seks måneder, ikke mer.**

STOPP · OPPGAVE 1A

# Stopp 1: Fjell Elektro. Holder Monas første arbeidsavtale?

**Her ligger oppgaven:** LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

## Dette gjør du

Montøren begynte 1. august, avtalen ble signert 20. august. Regn dagene for sent (a), timelønna (b) og det en overtidstime på dagtid minst skal koste med elektrofagenes 50 % (c).

Gå gjennom seks punkter i Monas utkast og velg Lovlig eller Ikke lovlig (d). Mona vil heller la to montører ta 300 overtidstimer hver enn å ansette. Hva sier du (e)?

## Slik vet du at du er i mål

Tre grønne sjekker på a til c, seks i d, og et svar i e som bruker grensen på 200 timer og vilkåret for overtid. Du kan si hvorfor lovens 40 % ikke gjelder for Fjell.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

# Fasit 1A: 12 dager for sent, 311 kr i timen, minst 467 kr for en overtidstime

a · Dager for sent

**12 dager**

Frist 1 + 7 = 8. august. 20 − 8 = 12 (§ 14-5)

b · Timelønn

**311 kr**

560 000 / 1 800 = 311,11

c · Overtidstime, minst

**467 kr**

311,11 × 1,50 = 466,67. Allmenngjøringen: 50 %, ikke lovens 40 %

d · Monas utkast

**4 av 6 feil**

Ikke lovlig: 42 timer, overtid uten tillegg, «innen én måned», lønn uten beløp. Lovlig: prøvetid, frist

**e: 300 overtidstimer hver er ikke lovlig. Uten avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet er grensen 200 timer i 52 uker, og overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6). Et helt år er ikke tidsavgrenset.**

BRANSJEN

# Bransjen: lærlingene var 41 % av de skadde elektrofagfolkene i 2023

Elulykker meldt til DSB i 2023

**728**

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det høyeste på ti år. 203 meldt med skadeomfang.

Skadde elektrofagfolk

**150**

80 montører, 61 lærlinger, 7 instruerte, 1 driftsleder og 1 installatør.

Lærlingenes andel

**41 %**

61 / 150 × 100. Mot 20–30 % årene før (Elsikkerhet nr. 96, 2025).

**§ 4-1: arbeidet skal planlegges slik at skader forebygges. Lærlingen arbeider aldri alene; en navngitt fagarbeider følger henne direkte opp (FEK § 6 fjerde ledd). Det er formannens og daglig leders ansvar.**

*Kilde: DSB, statistikk over elulykker og uhell i Norge, 2023 (gjengitt i Elsikkerhet nr. 96), hentet 14.10.2026.*

LES SELV · ØV SELV

# Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

## Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.3 (innledningen), 20.3.1–20.3.3 (§§ 4-1 til 4-3) og 20.3.4–20.3.9 (arbeidsavtalen, endringer, midlertidig ansettelse, arbeidsreglement).

Slå opp § 14-5 på Lovdata og se fristen i dag.

## Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les, Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1A ferdig hjemme. Sjekk din egen arbeidsavtale mot lista i § 14-6.

## Dette kan du bli spurt om

Forklar hva det betyr at loven er et minstekrav. Gjør rede for kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3. Si når en skriftlig arbeidsavtale skal foreligge, og hva den skal inneholde. Forklar når midlertidig ansettelse er lov, og hva prøvetid er.

**Det viktigste fra økta: avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Og den skal være skriftlig innen sju dager.**

# Kilder

| Kilde | Brukt til |
|---|---|
| Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, avsnitt 20.3–20.3.9 | Arbeidsmiljøloven slik boka framstiller den |
| Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet, arbeidstilsynet.no/regelverk/lover (hentet 14.10.2026); Lovdata avviste maskinell henting. §§ 4-1, 4-2, 4-3, 6-1, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 15-3, 15-6 | Gjeldende lovtekst og endringene |
| Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028: 37,5 timer, overtid 50 % / 100 %, for fagarbeider faste tillegg 189,17 og 378,33 kr per time fra 1.5.2026. Forskrift om allmenngjøring av LOK: minstelønn faglært 270,45 kr per time, overtid 50 % / 100 % utover 37,5 timer | Minstekravet, lønn og overtid |
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): statistikk over elulykker og uhell i Norge, 2023 (gjengitt i Elsikkerhet nr. 96, hentet 14.10.2026) | Bransjen |
| Nordlys Elektro AS, faktaark 2026 (18 ansatte, 12 montører, 2 lærlinger, startet 2019, timepris 890 kr). Fjell Elektro AS, faktaark (560 000 kr i lønn, 1 800 betalte timer, ikke tariffbundet). Situasjonene er konstruert for kapitlet | Historien og oppgaven |
| Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer | Stopp-oppgavene |

*Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.*